

VERKÄUFER-ACADEMY · LEITFADEN

So läuft eine Käuferprüfung (Due Diligence)

Nach der Absichtserklärung (LOI) prüft der Käufer dein Unternehmen im Detail: das nennt man Due Diligence (DD), also die sorgfältige Prüfung. Dieser Leitfaden zeigt dir, worauf er in den einzelnen Prüfbereichen schaut und was du vorab selbst klären solltest. Welche Unterlagen du dafür zusammenstellst, steht in der „Unterlagen-Checkliste“ der Verkäufer-Academy.

1 Die 3 Kernbereiche: das prüft jeder Käufer

Financial DD (Finanzen): Stimmen deine Zahlen, und verdient die Firma wirklich, was du sagst?

Tax DD (Steuern): Gibt es steuerliche Altlasten, für die der Käufer später zahlen müsste?

Legal DD (Recht): Gibt es rechtliche Fallstricke, etwa Verträge, die bei einem Verkauf kündbar werden, oder Streit, der teuer wird?

Diese drei Bereiche prüft jeder Käufer, unabhängig von der Dealgröße. Bei kleinen Deals beauftragt er dafür typischerweise einen Steuerberater (Finanzen und Steuern) und einen Anwalt (Recht). Worauf die drei im Einzelnen schauen, steht in den Abschnitten 2 bis 4.

i Kleine und große Deals

Bei großen Transaktionen kommen über diese drei hinaus weitere Prüfströme obendrauf, jeder mit eigenem Beraterteam: Commercial DD (Markt, Kunden, Planung), Operational, IT/Tech, HR, ESG, je nach Fall Umwelt- und Immobilienprüfung.

Unter ca. 2 Mio. EUR bleibt es meist bei den drei Kernbereichen: Der Käufer sucht echte Deal Breaker, also Probleme, die den Kauf platzen lassen (z.B. drohende Steuernachzahlung oder ein Mietvertrag, der bei Verkauf endet). Je nach Branche kommt hinzu: Altlasten bei eigener Immobilie, IT bei Software- und Plattformgeschäften.

2 Financial DD: worauf der Käufer bei den Zahlen schaut

☐ Bereinigtes Ergebnis (EBITDA)

Der Käufer bewertet nicht dein ausgewiesenes Ergebnis, sondern ein um Einmaleffekte und private Anteile bereinigtes EBITDA. Größter Posten ist meist dein Geschäftsführergehalt, das auf marktübliches Niveau normalisiert wird. Liefere die Bereinigung selbst mit und belege sie

☐ Konsistenz der Zahlen

Jahresabschlüsse, BWA, Summen- und Saldenliste und Steuererklärungen müssen zueinander passen. Abweichungen fallen auf und kosten Vertrauen, auch wenn sie harmlos sind

☐ Entwicklung im laufenden Jahr	Passt die aktuelle BWA zum letzten Jahresabschluss? Umsatzsprünge und Margeneinbrüche solltest du erklären können, bevor der Käufer danach fragt
☐ Working Capital	Das im Betrieb gebundene Geld, z.B. in Vorräten und offenen Kundenrechnungen. Der Käufer prüft, wie viel davon dein Geschäft normalerweise braucht
☐ Finanzverbindlichkeiten und Sicherheiten	Darlehen samt Sicherheiten: Bürgschaften, Grundschulden, Sicherungsübereignungen. Als Inhaber bürgst du oft persönlich mit: Kläre früh, wann du aus der Haftung kommst
☐ Nicht bilanzierte Verpflichtungen	Bürgschaften, Pensionszusagen oder Leasingverpflichtungen, die nicht in der Bilanz stehen. Nenne sie von dir aus, sie kommen ohnehin ans Licht

3 Tax DD: worauf der Käufer bei den Steuern schaut

☐ Offene oder angekündigte Betriebsprüfung	Stand der Prüfung und mögliches Nachzahlungsrisiko. Sie zu verschweigen funktioniert nicht: In der Tax DD fällt sie auf
☐ Verträge mit nahestehenden Personen	Bei inhabergeführten Firmen einer der wichtigsten Prüfpunkte: Vereinbarungen, die von dem abweichen, was du mit einem Fremden geschlossen hättest, etwa Ehepartner auf der Lohnliste, Miete für deine private Immobilie oder private Fahrzeuge über die Firma. Steuerlich eine verdeckte Gewinnausschüttung: vorab mit dem Steuerberater klären
☐ Umsatzsteuer-Risiken	Falsch behandelte Rechnungen und Sonderfälle summieren sich über Jahre. Was nicht korrigiert ist, landet als Risiko beim Käufer und damit im Kaufvertrag
☐ Steuerliche Vergangenheit	Die letzten Steuerbescheide und die Berichte abgeschlossener Prüfungen zeigen dem Käufer, dass keine Nachzahlung im Raum steht, die ihn nach dem Kauf trifft

4 Legal DD: worauf der Käufer beim Recht schaut

☐ Change-of-Control-Klauseln	Kunden-, Lieferanten-, Miet- und Leasingverträge, die dem Vertragspartner ein Kündigungsrecht geben, sobald die Firma den Eigentümer wechselt. Genau davor hat ein Käufer Angst: Prüfe deine Verträge vorab darauf. Eine Übersichtstabelle mit Vertragspartner, Abschlussdatum, Leistung und Gegenleistung, Laufzeit und Kündigungsfrist erspart viele Rückfragen
☐ Lückenlose Eigentümerkette („Chain of Title“)	Alle früheren Anteilsübertragungen müssen formgerecht dokumentiert sein. Ein Formfehler, etwa eine fehlende notarielle Beurkundung, macht eine Übertragung unwirksam: ein Deal-Blocker
☐ Genehmigungen und Konzessionen	Manche behördlichen Erlaubnisse hängen an deiner Person oder Qualifikation statt am Unternehmen (z.B. Handwerksrolle, Gaststättenerlaubnis, § 34c GewO) und gehen nicht automatisch über. Früh klären, das löst später keine Vertragsklausel
☐ Geistiges Eigentum (IP)	Marken, Domains, Patente und Lizenzen müssen dem Unternehmen gehören, nicht dir privat. Sonst kauft der Käufer eine Firma, deren Marke ihm nicht mitverkauft wird
☐ Laufende Rechtsstreitigkeiten	Besonders bei hohen Streitwerten oder Schadensersatzforderungen. Auch angekündigte Streitigkeiten gehören auf den Tisch
☐ Arbeitsverhältnisse	Kündigungsfristen, Sonderzusagen und die Frage, ob Schlüsselpersonen gebunden sind. Der Käufer will wissen, welche Leute und welche Kosten er übernimmt

5 Vor und während der Prüfung

☐ Zahlen vorab gegenchecken	Lass Abschlüsse und Ergebnisbereinigung vom Steuerberater prüfen, bevor du den Datenraum öffnest. Einen Fehler, den du selbst findest, korrigierst du. Einen, den der Käufer findet, bezahlst du
☐ Datenraum aufsetzen	Mit Berater läuft die Prüfung meist über einen digitalen Datenraum, den er bereitstellt. Beim Direktverkauf reicht ein sicherer, passwortgeschützter Cloud-Ordner. Die Ordnerstruktur folgt den Prüfbereichen: Finanzen, Steuern, Verträge, Mitarbeiter, Gesellschaftsrecht. Fertige Vorlage: „Datenraum-Struktur-Vorlage“

- | | |
|---|---|
| ☐ Fragen an einer Stelle bündeln | Führe eine Liste: Frage, zuständig, beantwortet am, wo die Antwort liegt. Sonst beantwortest du dieselbe Frage dreimal |
| ☐ Zügig antworten | Lange Reaktionszeiten liest der Käufer als Desinteresse oder als Zeichen, dass du etwas zurückhältst. Eine kurze Zwischenmeldung ist besser als Schweigen |
| ☐ Bekannte Probleme selbst ansprechen | Schwachstellen aktiv einbringen, statt zu hoffen, dass sie nicht auffallen. Findet der Käufer sie selbst, verlierst du die Glaubwürdigkeit für alles andere |
| ☐ Das laufende Geschäft nicht vernachlässigen | Eine Prüfung bindet dich über Wochen. Sinken dabei deine Zahlen, verhandelt der Käufer über schlechtere als die, für die er den Preis geboten hat |

⚠ Achtung

Nicht jeder Fund lässt den Deal platzen. Aber ein Problem, das du verschwiegen hast und das der Käufer selbst entdeckt, kostet dich das Vertrauen und oft den Deal. Bekannte Themen gehören auf den Tisch und in den Kaufvertrag, über Freistellungen oder eine Kaufpreisanpassung.